

نموذج

عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي¹

(المادة 3 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين)

بين الموقعين:

المشغلة أو المشغل:

الاسم

الشخص

والعائلي:

.....

العنوان:

.....

رقم البطاقة الوطنية للتعريف²:.....المسلمة

ب..... بتاريخ

والعاملة أو العامل المنزلي:

الاسم

الشخص

والعائلي:

.....

رقم البطاقة الوطنية للتعريف³:.....المسلمة

ب..... بتاريخ

تاريخ

الازدياد:

.....

الحالة

العائلية⁴:

.....

وقع الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى: مدة العمل⁵

يتم تشغيل

السيد(ة):

.....

¹ يتعين إرفاق هذا العقد بإذن مكتوب لولي الأمر ومصادق على صحة إمضائه إذا كان سن العاملة أو العامل المنزلي يتراوح ما بين 16 و18 سنة.

² أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأجانب ومن في حكمهم

³ أو الدفتر العائلي للحالة المدنية أو رسم الولادة

⁴ أعزب / متزوج(ة) / مطلق(ة) / أرمل(ة)

⁵ وضع علامة أمام طبيعة المدة المنفق عليها

- لمدة غير محددة تبدأ من
- لمدة محددة في يومًا تبدأ من إلى

المادة 2: نوع الشغل أو الخدمة
يتم تشغيل السيد(ة)..... بصفته (ا)
(تحديد نوع الشغل أو الخدمة).

- وتتمثل مهمته (ا) في:⁶
- الاعتناء بشؤون البيت؛
 - الاعتناء بالأطفال؛
 - الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
 - السياقة؛
 - أعمال البستنة؛
 - حراسة البيت.
- يمكن الإشارة إلى أي عمل آخر مسموح به قانونا.

المادة 3: فترة الاختبار
يخضع السيد(ة)..... لفترة اختبار مدتها.....يوما⁷، ويمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.

المادة 4: مدة العمل الأسبوعية
تحدد مدة العمل الأسبوعية للسيد(ة):.....
فيساعة.⁸

المادة 5: الأجر

⁶ وضع علامة أمام المهمة أو المهام المحددة مع إمكانية تفصيل المهمة أو المهام المتفق عليها أو إضافة مهام أخرى مع تفصيلها.

⁷ تحدد هذه المدة في خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى

⁸ تحدد في 48 ساعة في الأسبوع كحد أقصى بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة و 40 ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 12-19؛

يتقاضى السيد(ة):
... أجرا نقدياً⁹ قدره درهما.

المادة 6: الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل
يسـ _____ تفيد
السـ _____
(ة) من:
- راحة أسبوعية كل يوم من الأسبوع لا تقل مدتها عن 24 ساعة متصلة.
- عطلة سنوية مدفوعة الأجر على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر؛
- راحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين؛
- رخص عن التغيب لأسباب عائلية.

المادة 7:
تطبق أحكام القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين في كل ما لم يتم التنصيص عليه في هذا العقد النموذجي.
يمكن للطرفين أن يتفقا على تضمين هذا العقد بنوداً أخرى تكون أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي فضلاً عن ما هو منصوص عليه في القانون رقم 19.12 السالف الذكر، لاسيما ما يتعلق بتوفير الغذاء والمأوى.

توقيع المشغلة أو
المشغل¹⁰
توقيع العاملة أو
العامل المنزلي¹¹

⁹ يجب ألا يقل المبلغ النقدي عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة طبقاً لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 19.12.

¹⁰

¹⁰¹¹ يتعين المصادقة على التوقيع من قبل السلطة المختصة
¹¹ يتعين المصادقة على التوقيع من قبل السلطة المختصة